



ANALISTA
LUCAS MARTINS
DIREITO ADMINISTRATIVO
AULA 1

ROTEIRO DE AULA

▪ **Considerações preliminares**

1. ESTADO

- 1.1. Surgimento do Estado
- 1.2. Estado Absoluto X Estado de Direito
- 1.3. Tripartição de Funções
- 1.4. Elementos do Estado
- 1.5. Formas de Estado
- 1.6. Conceito de Estado
- 1.7. Estado em Rede

1. Estado

1.1 Surgimento

- Homem vivendo como nômade em primeiro momento da humanidade
- Surge, então, a vida em comunidade (vida sedentária) e, com essa, surgem os conflitos, já que passaram a surgir relações entre as diversas comunidades
- Visando a pacificação dessa vida em comunidade, surgem as primeiras lideranças, na busca pelo bem-estar e pacificação da comunidade
- Papéis da liderança nas comunidades primitivas:
 - Criador de regras (proibições, deveres e direitos)
 - Julgador
 - Execução das regras (prestação de serviços básicos)

- Com o passar do tempo, as comunidades passaram a ficar mais complexas, tornando o papel da liderança, também, mais complexo
- Com essa complexidade, surge a necessidade de se criar uma instituição, sendo essa, o Estado
- O Estado, portanto, nasce para realizar os papéis das lideranças primitivas (o Estado exerce função legislativa, jurisdicional e executiva, estando acima do povo e garantindo seu bem-estar)
 - Estado ligado com a vida em sociedade e com o bem-estar social

1.2 - Estado Absoluto x Estado de Direito

- Primeiros Estados a surgirem foram os Absolutos, surgindo, após esses e com o marco da Revolução Francesa (e demais revoluções liberais), os Estados de Direito

ESTADO ABSOLUTO	ESTADO DE DIREITO
Não era subordinado à Lei	Subordinado à Lei
Irresponsável (“The king can do no wrong”) – teoria da irresponsabilidade	Responsabilidade Civil do Estado
Funções essenciais (executiva, legislativa, jurisdicional) concentradas nas mãos do governante	Funções essenciais distribuídas (tripartidas)

- O surgimento do Estado de direito teve como objetivo limitar o poder do Estado

Bloco 2

- **(Ano: 2019 Banca: Quadrix Órgão: CRO-GO Prova: Quadrix - 2019 - CRO-GO - Assistente Administrativo)** A noção de Estado de direito baseia-se na regra de que, ao mesmo tempo em que o Estado cria o direito, deve sujeitar-se a ele.¹

- **Ano: 2021 Banca: Quadrix Órgão: CRESS - SE Prova: Quadrix - 2021 - CRESS - SE - Assistente Administrativo**
No Estado de direito, prevalecem as normas gerais e abstratas, e não a vontade do governante. Nele, as normas são válidas tanto para a sociedade quanto para a Administração Pública.²

¹ Gabarito: Correto

² Gabarito: Correto

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-SC Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-SC - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimto

A expressão the king can do no wrong (em português, o rei não pode errar) traduz um fundamento do Estado de direito que remonta à origem do direito administrativo.

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com.br



Gabarito: errado

1.3- Tripartição de poderes

Função Legislativa	Poder Legislativo	Estado Legislador
Função Jurisdicional	Poder Judiciário	Estado Juiz
Função Executiva (Função Administrativa)	Poder Executivo	Estado Administração -Administração Pública (definição residual -todas que não se enquadrem na Função Jurisdicional ou Legislativa)

- Estado é mais amplo que Administração Pública, como se nota pela tabela acima.
 - Sempre a Administração atua, o Estado atua; mas nem sempre que o Estado atua a Administração atua
 - Função Administrativa é um conceito amplo, mas mais restrito que o de Estado
- Administração Pública é diferente do Poder executivo:
 - Poder executivo é quem tipicamente exerce a função executiva
 - A tripartição de funções é relativa
 - Outras funções, quando autorizadas pela CF/88, podem exercer, atipicamente, funções diferentes
 - ex. Um desembargador, através de uma portaria, desloca um servidor de uma unidade para outra. O Poder Judiciário atuando, mas com função administrativa
 - Administração Pública é sinônimo de Estado exercendo a Função Administrativa, não importa o poder que a exerce
 - Art. 37, caput da CF/88

-Veja que um poder só pode exercer a função do outro, através de autorização da CF/88 (de forma originária, não pode ser via emenda, já que a separação de poderes é cláusula pétrea)

▪ **(CESPE/DPU/Técnico em Assuntos Educacionais/2016)** A função administrativa é exclusiva do Poder Executivo, não sendo possível seu exercício pelos outros poderes da República.³

▪ **(CESPE/PC-PE/Escrivão de Polícia/2016/Adaptada)** A divisão de poderes no Estado, segundo a clássica teoria de Montesquieu, é adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, com divisão absoluta de funções.⁴

▪ **(CESPE/SEFAZ-ES/Auditor Fiscal da Receita Estadual/2013/Adaptada)** A administração pública confunde-se com o próprio Poder Executivo, haja vista que a este cabe, em vista do princípio da separação dos poderes, a exclusiva função administrativa.⁵

**Ano: 2023 Banca: IGEDUC Órgão: Prefeitura de Pombos - PE
Prova: IGEDUC - 2023 - Prefeitura de Pombos - PE - Auditor
Fiscal da Receita Municipal**

Segundo a teoria clássica da administração pública, o Estado e a administração pública são conceitos idênticos, e não há distinção entre eles em termos de funções e objetivos.

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com.br



Gabarito: errado

Bloco 3

▪ TRIPARTIÇÃO DE FUNÇÕES X TRIPARTIÇÃO DE “PODERES”

-Tecnicamente há três funções, já que o poder é uno (é o Estado, sendo esse o detentor do poder)

-Funções são manifestações do poder do Estado

- **(Ano: 2019 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: PC-ES Prova: INSTITUTO AOCP - 2019 - PC-ES - Escrivão de Polícia/Adaptada)** A tripartição dos Poderes do Estado não gera absoluta divisão de poderes, mas sim distribuição de três funções estatais precípuas, uma vez que o poder estatal é uno e indivisível.⁶

³ Gabarito: Errado

⁴ Gabarito: Errado

⁵ Gabarito: Errado

⁶ Gabarito: Correto

-(CESPE/DPU/Analista Técnico /2016) A repartição do poder estatal em funções — legislativa, executiva e jurisdicional — não descaracteriza a sua unicidade e indivisibilidade.⁷

▪ PODERES DE ESTADO X PODERES ADMINISTRATIVOS

-Poderes de Estado (executivo, judiciário e legislativo) são os chamados poderes estruturais/organizacionais

- ❖ Estado se organizando/estruturando para exercer suas funções básicas

-Poderes administrativos são os chamados poderes instrumentais

- ❖ Instrumentos para que a Administração alcance o interesse público
- ❖ poder regulamentar/normativo
- ❖ poder hierárquico
- ❖ poder disciplinar
- ❖ poder de polícia

-(IDECAN/AGU/Técnico em Comunicação Social/2019) Os poderes administrativos, na clássica divisão proposta por Montesquieu, acabam se confundindo com os próprios Poderes do Estado.⁸

▪ FUNÇÃO LEGISLATIVA X FUNÇÃO JURISDICIONAL X FUNÇÃO ADMINISTRATIVA

-Funções exercidas para atingir o bem comum

-No exercício da Função Legislativa atua de forma abstrata

- ❖ Abstrata diante da insuficiência da Lei, por si só, para atingir o bem comum
- ❖ ex. criação da lei de drogas

-No exercício da Função Administrativa atua de forma concreta e direta

- ❖ Administração Pública atua de ofício (atua de forma direta)
- ❖ Implementação da Lei em concreto (no mundo fenomênico)
- ❖ ex. delgado de polícia atuando para aplicar a lei de drogas

-No exercício da Função Jurisdicional atua de forma indireta

- ❖ Indireta diante da necessidade de provocação (inércia da jurisdição)

- (Ano: 2019 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: PC-ES Prova: INSTITUTO AOCP - 2019 - PC-ES - Escrivão de Polícia/Adaptada) O Poder Legislativo exerce como função típica a aplicação coativa da lei ao caso específico, estabelecendo regras concretas, sem produzir regras primárias no mundo jurídico.⁹

⁷ Gabarito: Correto

⁸ Gabarito: Errado

⁹ Gabarito: errado

-(QUADRIX/CRMV-DF/Agente de Fiscalização/2017) A função típica do Poder Executivo é a administrativa, que implementa o que a lei determina, visando ao interesse público e atendendo necessidades da população, como saúde, educação e cultura.¹⁰

-(CESPE/DPU/Técnico em Assuntos Educacionais/2016) A aplicação da lei pelo Poder Executivo, no exercício da função administrativa, depende de provocação do interessado, sendo vedada a aplicação de ofício.¹¹

-(CETRO/CREFA/Agente Administrativo/2013/Adaptada) Sobre o Direito Administrativo e as funções do Estado, é possível afirmar que ao Legislativo cabe a função de elaborar leis, ao Executivo incumbe executá-las e ao Judiciário cabe decidir sobre os conflitos que se verificam entre os indivíduos, dizendo, ao final, de quem é o direito.¹²

▪ Função Política (função de governo):

-Alguns atos que são exemplos:

→sanção e veto presidencial ao projeto de lei;

→declaração de guerra; intervenção federal;

→elaboração/criação/definição de política pública (diferente da implementação/execução dessa política pública- que é Função Administrativa)

1.7. ESTADO EM REDE

▪ Aperfeiçoamento da Administração Gerencial

▪ Mais que bons resultados para a coletividade

▪ Gestão para a *cidadania*

▪ Cidadão **não** apenas como **destinatário** das políticas públicas, mas como **protagonista** na definição

▪ Gestão *participativa*

▪ Audiências e Consultas Públicas

▪ (IBADE/PC-AC/Delegado de Polícia Civil/2017/Adaptada) O denominado "Estado em Rede" tem como uma de suas características marcantes a viabilização da participação do cidadão na atuação administrativa do Estado. Neste contexto, as audiências públicas e as consultas públicas podem ser apontadas como exemplos deste modelo.¹³

¹⁰ Gabarito: Correto

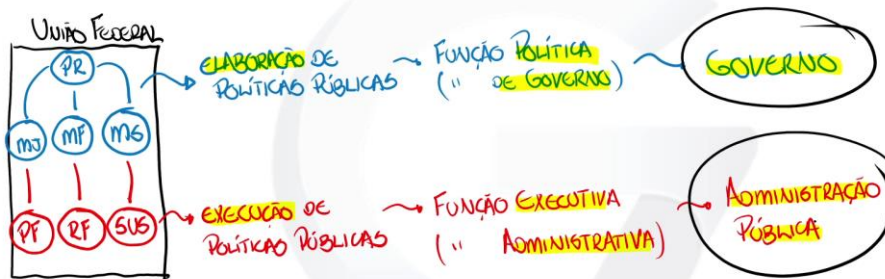
¹¹ Gabarito: Errado

¹² Gabarito: Correto

¹³ Gabarito: Correto

ESTADO X GOVERNO X ADM. PÚBLICA

⑥



www.g7juridico.com.br

▪ ESTADO X GOVERNO X ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

-Estado subordinado à CF/88 (Estado de Direito)

-CF/88 aponta os objetivos do Estado

-Governo aponta o que o Estado deve realizar para concretizar os objetivos (conduz o Estado para esses objetivos)

-Determinados órgãos irão elaborar as políticas públicas (Função Política/de Governo) – ex. Presidência da República e ministérios, dentro da União

- ❖ Percebe-se, aqui, o Governo
- ❖ Escolhe o caminho/estratégia para atingir o objetivo

-Determinados órgãos irão executar as políticas Públicas (Função Administrativa/Executiva) – ex. Receita Federal e Polícia Federal, dentro da União

- ❖ Percebe-se, aqui, a Administração Pública
- ❖ Segue o caminho/estratégia escolhido para atingir o objetivo

- (Ano: 2019 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: PC-ES Provas: INSTITUTO AOCP - 2019 - PC-ES - Assistente Social/Adaptada) O Estado constitui a nação politicamente organizada, enquanto a administração pública corresponde à atividade que estabelece objetivos do Estado, conduzindo politicamente os negócios públicos.¹⁴

- (Ano: 2019 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: PC-ES Provas: INSTITUTO AOCP - 2019 - PC-ES - Assistente Social/Adaptada) Os conceitos de governo e administração não se equiparam; o primeiro refere-se a uma atividade essencialmente política, ao passo que o segundo, a uma atividade eminentemente técnica.¹⁵

¹⁴ Gabarito: Errado

¹⁵ Gabarito: Certo

-(IF-CE/IF-CE/Assistente em Administração/2017/Adaptada) A administração Pública não pratica atos de governo: pratica atos de execução.¹⁶

-(MPE-SC/MPE-SC/Promotor de Justiça/2016) Sinônimo de função de governo para a doutrina brasileira, a função administrativa consiste primordialmente na defesa dos interesses públicos, atendendo às necessidades da população, inclusive mediante intervenção na economia.¹⁷

-(CESPE/MI/Analista Técnico/2013) Os conceitos de governo e administração não se equiparam; o primeiro refere-se a uma atividade essencialmente política, ao passo que o segundo, a uma atividade eminentemente técnica.¹⁸

-(CESPE/MIN/2013) A administração pratica atos de governo, pois constitui todo aparelhamento do Estado preordenado à realização de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas.¹⁹

-(MS CONCURSOS/SEDS-PE/Sargento/2010/Adaptada) Quanto às definições de Governo e Administração, podemos afirmar que esta é o instrumental de que dispõe o Estado para pôr em prática as opções políticas do Governo.²⁰

-(CESPE/SEJUS-EC/Agente Penitenciário/2009) O Estado constitui a nação politicamente organizada, enquanto a administração pública corresponde à atividade que estabelece objetivos do Estado, conduzindo politicamente os negócios públicos.²¹

Bloco 4

1.4 - Elementos do Estado

- Elementos de Estado são indispensáveis para a existência do Estado

- Povo

- Diferente de população: que são todos os presentes no território, inclusos estrangeiros, apátridas, nacionais e cidadãos

- Povo são apenas os nacionais (natos e naturalizados)

- Elemento humano

- Território

- Espaço onde o Estado se situa

- Elemento espacial/físico/geográfico

¹⁶ Gabarito: Correto

¹⁷ Gabarito: Errado

¹⁸ Gabarito: Correto

¹⁹ Gabarito: Errado

²⁰ Gabarito: Correto

²¹ Gabarito: Errado

▪ Governo Soberano (Soberania)

- Elemento diretivo/condutor
- Conduz o Estado para o alcance de seus objetivos
- Conduz através do plano de governo
- ex. ciências sem fronteiras

▪ Bem comum (não costuma cair em provas como elemento, considerando-se apenas o três acima)

- Finalidade do Estado
- Elemento finalístico/teleológico

▪ **(Ano: 2019 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: PC-ES Prova: INSTITUTO AOCP - 2019 - PC-ES - Escrivão de Polícia/Adaptada)** O Estado, segundo grande parte da doutrina, é composto de três elementos originários e indissociáveis, quais sejam: o povo, a legislação interna e o governo soberano.²²

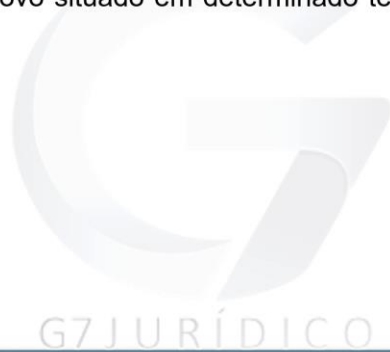
▪ **(MS CONCURSOS/Prefeitura de Piraúba-MG/Assistente Social/2017/Adaptada)** O Estado é formado por três elementos: povo, território e governo soberano.²³

▪ **(CESPE/PC-GO/Agente de Polícia Substituto/2016/Adaptada)** Território e povo são elementos suficientes para a constituição de um Estado.²⁴

▪ **(CETRO/CREFA/Procurador/2013/Adaptada)** O Estado é constituído de 3 (três) elementos originários e indissociáveis: povo, território e governo soberano.²⁵

Ano: 2023 Banca: UFMG Órgão: UFMG Prova: UFMG - 2023 - UFMG - Assistente em Administração

O Estado é um povo situado em determinado território e sujeito a um governo.



www.g7juridico.com.br



Gabarito: certo

²² Gabarito: errado

²³ Gabarito: Correto

²⁴ Gabarito: Errado

²⁵ Gabarito: Correto

1.5 – Formas de Estado

▪ Estado Unitário

- Todo o Poder Político é concentrado em um único ente
- Centralização do Poder Político
- Geralmente para Estados menores, mais fáceis de administrar (territórios menores)

▪ Estado Federativo

- Poder Político dividido por mais de um ente
- Mais de um ente com autonomia política
- Brasil adota essa forma de Estado (União, Estados, DF e Municípios)
- Entes políticos/federativos

▪ Trata-se da divisão, ou não, do Poder Político

▪ art. 1º e art. 18 da CF

▪ **Art. 1º, CF** - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

▪ **Art. 18, CF** - A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

▪ **Ano: 2021 Banca: Quadrix Órgão: CRESS-PB Prova: Quadrix - 2021 - CRESS-PB - Assistente Administrativo**

Entende-se por Estado Federado, também conhecido por complexo ou composto, o Estado marcado pela centralização política, em que um só poder político, exclusivamente, controla toda a coletividade por todo o território nacional.²⁶

▪ **Ano: 2019 Banca: NC-UFPR Órgão: ITAIPU BINACIONAL Prova: NC-UFPR - 2019 - ITAIPU BINACIONAL - Profissional de Nível Universitário Jr - Ciências Contábeis/Adaptada)** São poderes soberanos e independentes entre si a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.²⁷

▪ **(MS CONCURSOS/Prefeitura de Piraúba-MG/Assistente Social/2017/Adaptada)** A forma de Estado no Brasil é a federação.²⁸

▪ **(CESPE/TRE-GO/Técnico Judiciário/Adaptada)** Nos moldes das teorias publicistas historicamente consolidadas, a Federação brasileira é constituída apenas pelos seguintes componentes: União, estados-membros e Distrito Federal.²⁹

²⁶ Gabarito: errado

²⁷ Gabarito: errado

²⁸ Gabarito: Correto

²⁹ Gabarito: Errado

1.6- Conceito de Estado

- Estado detém personalidade jurídica (pessoa jurídica de direito público)
- Trata-se de instituição organizada política, social e juridicamente, dotada de personalidade jurídica própria de direito público, submetida às normas estipuladas pela lei máxima, que, no Brasil, é a Constituição Federal, e dirigida por um governo que possui soberania reconhecida interna e externamente. O Estado surge, basicamente, com o objetivo de viabilizar os objetivos da sociedade, estipulados em sua lei maior.
- **Atenção!** Atualmente, **não** se aplica mais a teoria da **dupla personalidade** ao Estado. O Estado pode atuar no campo do direito público (regra) ou do direito privado (exceção), mas sua personalidade jurídica sempre será de **direito público**.
- **(CESPE/TRT8/Analista Judiciário/2016)** A respeito dos elementos do Estado, assinale a opção correta.³⁰
 - a) Povo, território e governo soberano são elementos indissociáveis do Estado.
 - b) O Estado é um ente despersonalizado.
 - c) São elementos do Estado o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo.
 - d) Os elementos do Estado podem se dividir em presidencialista ou parlamentarista.
 - e) A União, o estado, os municípios e o Distrito Federal são elementos do Estado brasileiro.

Bloco 5

2. Governo

2.1 - Governo x Estado

- Governo é elemento do Estado
- Estado é conceito mais amplo
- **Estado** – É mais amplo que Governo. Abrange o Governo.
- **Governo** – É um dos elementos que compõem o Estado. É mais específico que Estado. É o Estado no exercício da função política.
- **(CESPE/AE-ES/2013/Adaptada)** Atualmente, Estado e governo são considerados sinônimos, visto que, em ambos, prevalece a finalidade do interesse público.³¹
- **(IBADE/PC-AC/Delegado de Polícia Civil/2017/Adaptada)** Governo é pessoa jurídica de direito público que possui aptidão para titularizar direitos e contrair obrigações.³²

³⁰ Gabarito: A

³¹ Gabarito: Errado

³² Gabarito: Errado

Ano: 2023 Banca: IDECAN Órgão: Prefeitura de Fortaleza - CE Prova: IDECAN - 2023 - Prefeitura de Fortaleza - CE - Guarda Municipal

Estado e Governo são faces da mesma moeda, pois ambos dependem da vontade popular majoritária para serem tidos como legítimos.

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com.br



Gabarito: errado

2.2 - Conceito de Governo

▪ Dois sentidos:

SENTIDO SUBJETIVO OU ORGÂNICO OU FORMAL	SENTIDO OBJETIVO OU FUNCIONAL OU MATERIAL
-Órgãos -Entes -Sujeitos -Quem faz/exerce a função política -ex. Presidência da República	-Atividade -Função Política -O que faz; o que é a atividade - ex. privatização das estatais

SENTIDO SUBJETIVO (ORGÂNICO/FORMAL)	SENTIDO OBJETIVO (FUNCIONAL/MATERIAL)
Conjunto de <i>agentes públicos, órgãos e entidades</i> que exercem função política. É quem exerce a função política.	Trata-se da própria atividade política exercida por determinados agentes públicos, órgãos ou entidades. É o que vem a ser função política.

▪ (CESPE/MIN/Assistente Técnico Administrativo/2013) Na sua acepção formal, entende-se governo como o conjunto de poderes e órgãos constitucionais.³³

▪ Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: INSS Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - INSS - Técnico do Seguro Social

³³ Gabarito: Correto

Em sentido subjetivo, formal ou orgânico, a administração pública consiste no conjunto de órgãos, entidades e agentes estatais no exercício da função administrativa do Estado. Já a administração pública em sentido objetivo, material ou funcional designa o conjunto de atividades administrativas exercidas pelo Estado para a consecução dos interesses coletivos.³⁴

- (CESPE/TRF1/Oficial de Justiça Avaliador/2017)

O conceito de administração pública, em seu aspecto orgânico, designa a própria função administrativa que é exercida pelo Poder Executivo.³⁵

- Ex. Presidência da República (órgão); portanto no sentido subjetivo
- Ex. Privatização de empresa estatal (Função Política); portanto sentido objetivo

2.3 – Formas de Governo

REPÚBLICA	MONARQUIA
Eleições	Hereditariedade
Transitoriedade no vínculo	Vitaliciedade no vínculo
Prestação de contas	Não há dever de prestação de contas

REPÚBLICA	MONARQUIA
Instituição no poder político mediante <i>eleições periódicas</i>	Instituição no poder político mediante a <i>hereditariedade</i>
<i>Transitoriedade</i> no poder político	<i>Vitaliciedade</i> no poder político
<i>Responsabilidade</i> do Governante (Prestação de Contas)	<i>Irresponsabilidade</i> do Governante (Não há Prestação de Contas)
Forma adotada no Brasil	Forma adotada na Inglaterra

- Brasil adota a República (com forma de Estado Federação)
- (CESPE/PC-BA) A eleição periódica dos detentores do poder político e a responsabilidade política do chefe do Poder Executivo são características do princípio republicano.³⁶
- Relacionado com como alguém chega e se mantém no poder

³⁴ Gabarito: Correto

³⁵ Gabarito: Errado

³⁶ Gabarito: Correto

2.4 – Sistemas de Governo

PRESIDENCIALISMO	PARLAMENTARISMO
<i>Maior independência entre os poderes</i>	<i>Menor independência entre os poderes</i>
A figura do Chefe de Governo <i>se confunde</i> com a do Chefe de Estado (Chefe do Poder Executivo)	A figura do Chefe de Estado (Chefe do Poder Executivo) <i>não se confunde</i> com a do Chefe de Governo (Primeiro Ministro)
Sistema adotado no Brasil	Sistema adotado na França

- Relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo
- Brasil adota o sistema presidencialista
- **(CESPE/TJ-CE/Analista Judiciário/2015/Adaptada)** No Brasil, vigora um sistema de governo em que as funções de chefe de Estado e de chefe de governo não são concentradas na pessoa do chefe do Poder Executivo.³⁷
- **(MS CONCURSOS/Prefeitura de Piraúba-MG/Assistente Social/2017/Adaptada)** O sistema de governo no Brasil é o presidencialismo.³⁸

2.5- Função Política

- Está ligada à *elaboração* de políticas públicas.
- **(VUNESP/SP-URBANISMO/Analista Administrativo/2014)** “Atividade de ordem superior referida à direção suprema e geral do Estado em seu conjunto e em sua unidade, dirigida a determinar os fins da ação do Estado, a assinalar as diretrizes para as outras funções, buscando a unidade da soberania estatal” (Renato Alessi). A definição transcrita, no âmbito do direito administrativo, corresponde ao conceito de função³⁹
 - a) jurisdicional.
 - b) legislativa
 - c) executiva.
 - d) administrativa
 - e) política.

3. Administração Pública

3.1- Administração Pública X Governo X Estado

Estado – Conceito que mais abrangente. Engloba os conceitos de Governo e de Administração Pública.

Governo – É um dos elementos que compõem o Estado ou o Estado no desempenho de sua função política.

³⁷ Gabarito: Errado

³⁸ Gabarito: Correto

³⁹ Gabarito: E

3.2 Administração Pública X Poder Executivo

Administração Pública – É o Estado no desempenho da função administrativa, seja através do Poder Executivo, a quem compete exercê-la tipicamente, seja também através dos demais Poderes, que poderão exercê-la atipicamente. É conceito mais amplo que Poder Executivo.

Poder Executivo – É um dos poderes estruturais em que se triparte as funções essenciais exercidas pelo Estado.

3.3- Conceito de Administração Pública

Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: CAPES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2024 - CAPES - Analista em Ciência e Tecnologia

Julgue o item a seguir, acerca de aspectos referentes a Estado, governo e administração pública. Em sentido estrito, a administração pública compreende, sob o aspecto subjetivo, apenas os órgãos administrativos, excluídos os órgãos governamentais.

ERRADO

- Dois sentidos:

SENTIDO SUBJETIVO (ORGÂNICO/FORMAL)	SENTIDO OBJETIVO (FUNCIONAL/MATERIAL)
Conjunto de <i>agentes públicos, órgãos e entidades</i> que exercem função administrativa. É quem exerce a função administrativa.	Trata-se da própria atividade administrativa exercida por determinados agentes públicos, órgãos ou entidades. É o que vem a ser função administrativa.

SENTIDO SUBJETIVO OU ORGÂNICO OU FORMAL	SENTIDO OBJETIVO OU FUNCIONAL OU MATERIAL
-Órgãos -Entes -Sujeitos -Quem faz/exerce - ex. Polícia Federal	-Atividade -Função Administrativa -O que faz - ex. serviço público de segurança pública

- Administração no sentido subjetivo: órgãos que exercem a função administrativa
- Administração no sentido objetivo: é a própria atividade administrativa

No que se refere ao conceito de administração pública, às fontes do direito administrativo e aos atos administrativos, julgue o item seguinte. De acordo com o critério orgânico, administração pública designa o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas responsáveis por funções administrativas.

CERTO

- Outros sentidos:

SENTIDO ESTRITO	SENTIDO AMPLO
Restringe-se ao conjunto de agentes, órgãos e entidades que exercem a função administrativa. Não engloba a função política.	Engloba a função administrativa e a função política. Não haveria distinção entre Administração Pública e Governo, já que aquela exerceria ambas as funções.

SENTIDO ESTRITO	SENTIDO AMPLO
Composta apenas dos órgãos que exercem função administrativa Função Administrativa apenas	Composta por órgãos que exercem função administrativa e de governo (política) Função Administrativa E função Política

- (Ano: 2019 Banca: IESES Órgão: TJ-SC Prova: IESES - 2019 - TJ-SC - Titular de Serviços de Notas e de Registros – Provisório - Adaptada) A Administração Pública em sentido subjetivo encerra o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que executam as funções administrativas estatais.⁴⁰
- (CESPE/TRE-MT/Analista Judiciário/2015/Adaptada) A administração pública em sentido estrito abrange os órgãos governamentais, encarregados de traçar políticas públicas, bem como os órgãos administrativos, aos quais cabe executar os planos governamentais.⁴¹
- (VUNESP/PC-SP/Delegado de Polícia/2018) O conceito de Administração Pública possui vários sentidos, sendo correto afirmar que sob o sentido material, a Administração Pública deve ser entendida como a atividade administrativa exercida pelo Estado.⁴²
- (DEPSEC/UNIFAP/Assistente em Administração/2018/Adaptada) Administração pública, em sentido estrito, inclui órgãos e pessoas jurídicas que exercem função meramente administrativa, de execução dos programas de governo.⁴³

⁴⁰ Gabarito: certo

⁴¹ Gabarito: errado

⁴² Gabarito: Correto

⁴³ Gabarito: Correto

- **(CESPE/Prefeitura de Fortaleza-CE/Procurador do Município/2017)** O exercício do poder de polícia reflete o sentido objetivo da administração pública, o qual se refere à própria atividade administrativa exercida pelo Estado.⁴⁴
- **(CESPE/TRF1/Oficial de Justiça Avaliador/2017)** O conceito de administração pública, em seu aspecto orgânico, designa a própria função administrativa que é exercida pelo Poder Executivo.⁴⁵
- **(CESPE/TRF1/Analista Judiciário/2017)** A administração pública, em seu sentido material, compreende as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes que exercem função administrativa. Por outro lado, em seu sentido formal, designa a natureza da atividade exercida por esses entes.⁴⁶
- **(CESPE/TJ-CE/Analista Judiciário/2015/Adaptada)** A administração pública, em sentido estrito, abrange a função política e a administrativa.⁴⁷

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-ES - Analista Judiciário - Área Administrativa

A administração pública em sentido objetivo, material ou funcional pode ser definida como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado.

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com.br

Gabarito: errado

- Outros conceitos:

ADMINISTRAÇÃO INTROVERSA	ADMINISTRAÇÃO EXTROVERSA
Está relacionada às relações entre a Administração Pública e seus próprios <i>agentes públicos</i> .	Está relacionada às relações entre a Administração Pública e os <i>administrados</i> (particulares).

⁴⁴ Gabarito: Correto

⁴⁵ Gabarito: Errado

⁴⁶ Gabarito: Errado

⁴⁷ Gabarito: Errado

ADMINISTRAÇÃO INTROVERSA	ADMINISTRAÇÃO EXTROVERSA
Relações entre o Poder Público e seus agentes	Relações entre o Poder Público e os particulares

Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TSE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário - Área: Judiciária

Acerca da administração pública, do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir. O fomento, a intervenção administrativa, os serviços públicos e o poder de polícia são exemplos de atividades que integram o conceito de administração pública extroversa.

CERTO

▪ **(FUNDATEC/AL-RS/Procurador/2018)** NÃO é característica da administração pública extroversa:⁴⁸

- a) O fomento econômico.
- b) A intervenção na propriedade privada.
- c) O exercício do poder de polícia administrativa.
- d) A prestação dos serviços públicos.
- e) A gestão de pessoal.

▪ **(IBADE/PC-AC/Auxiliar em Necropsia/2017/Adaptada)** Fala-se em Administração Pública Extroversa para frisar a relação existente entre Administração Pública e seu corpo de agentes públicos.⁴⁹

▪ Outros conceitos:

ADMINISTRAÇÃO BUROCRÁTICA	ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL
Modelo adotado <i>antes</i> da EC 19/98, onde a Administração Pública era mais focada em <i>processos</i> .	Modelo adotado <i>a partir</i> da EC 19/98, onde a Administração Pública passou a ser mais focada nos <i>resultados</i> .

▪ **(IBADE/PC-AC/Delegado de Polícia Civil/2017/Adaptada)** A Administração Pública Gerencial, também denominada de racional, tem como uma de suas características marcantes o acentuado controle sobre processos, tendo o concurso público, a licitação, a desapropriação e o processo administrativo disciplinar como alguns de seus institutos ícones.⁵⁰

⁴⁸ Gabarito: E

⁴⁹ Gabarito: Errado

⁵⁰ Gabarito: errado

3.4 Função Administrativa

- Está ligada à *execução* de políticas públicas.
- Tudo que não for função jurisdicional, legislativa ou política (portanto, residual)
- Tarefas precípua do Estado, conforme as expostas abaixo (atividades mínimas que o Estado deve exercer)
- Tudo caracteriza Administração em sentido funcional ou material
- Prestação de serviços Públicos
- Exercício do Poder de Polícia
- Fomento
- Intervenção ADMINISTRATIVA do Estado
 - Propriedade Privada
 - Ordem Econômica

3.5. TAREFAS PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO

- a) Prestação de serviços públicos
- b) Exercício do poder de polícia
- c) Atividade de fomento
- d) Intervenção administrativa
 - *na ordem econômica
 - *na propriedade privada

▪ **(CESPE/TCE-MG/Analista de Controle Externo/2018)** As tarefas precípua da administração pública incluem⁵¹

- a) a prestação de serviços públicos e a fiscalização contábil.
- b) a realização de atividades de fomento e a prestação de serviços públicos.
- c) a rejeição normativa e a aprovação orçamentária.
- d) o incentivo setorial e a solução de conflitos normativos.
- e) o exercício do poder jurisdicional e do poder de polícia.

⁵¹ Gabarito: B